

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

EXPERTISE

Datum: 23. Februar 2026

Sekundäre Kindeswohlgefährdung durch fehlerhafte behördliche Entscheidungen

Psychologisch-rechtliche Fachanalyse mit Gesetzesverweisen

1. Auftrag und Zielsetzung

Diese Expertise untersucht, inwiefern behördliche Fehlentscheidungen, insbesondere durch Jugendämter und familiengerichtliche Verfahren, selbst eine sekundäre Kindeswohlgefährdung verursachen können.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, ob und wann ein richterlicher Beschluss erforderlich ist, um die Rechtmäßigkeit einer Inobhutnahme zu sichern.

2. Rechtlicher Rahmen

2.1. Grundgesetz (GG)

- **Art. 6 Abs. 2 GG:** Pflege und Erziehung sind das natürliche Recht der Eltern.
- **Art. 6 Abs. 3 GG:** Eine Trennung des Kindes von der Familie ist nur aufgrund eines Gesetzes und mit richterlicher Entscheidung zulässig.
- **Art. 104 GG:** Jede Freiheitsentziehung bedarf eines richterlichen Beschlusses.

➔ **Relevanz:** Auch bei Inobhutnahmen gilt der Richtervorbehalt, sobald die Maßnahme über eine kurzfristige Sicherung hinausgeht.

2.2. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

- **§ 1666 BGB:** Gerichtliche Maßnahmen sind nur zulässig, wenn das Kindeswohl mit ziemlicher Sicherheit gefährdet ist.
- **§ 1631 BGB:** Das Kind hat ein Recht auf gewaltfreie Erziehung und Schutz vor psychischer Traumatisierung.

2.3. Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

- § 42 SGB VIII – Inobhutnahme:

- Jugendämter dürfen Kinder vorläufig in Obhut nehmen, wenn eine **akute Gefahr** besteht.
- Sie **müssen** unverzüglich das Familiengericht informieren.
- **Nur das Gericht** darf über die Fortdauer der Trennung entscheiden.

➔ **Relevanz:** Eine Inobhutnahme ohne richterliche Bestätigung über längere Zeit ist rechtswidrig.

- § 8a SGB VIII – **Schutzauftrag:** Gefährdungseinschätzungen müssen fachlich fundiert sein.

- § 36 SGB VIII – **Hilfeplanverfahren:** Eltern müssen beteiligt werden.

2.4. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

- § 24 VwVfG – **Amtsermittlungspflicht:** Vollständige und objektive Prüfung erforderlich.
- § 39 VwVfG – **Begründungspflicht:** Entscheidungen müssen nachvollziehbar begründet sein.

2.5. Amtshaftung

- § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG: Bei schuldhafter Amtspflichtverletzung haftet der Staat für Schäden.

2.6. UN-Kinderrechtskonvention (KRK)

- Art. 3 KRK: Vorrang des Kindeswohls.
- Art. 9 KRK: Schutz vor ungerechtfertigter Trennung.

3. Psychologische Bewertung

- **Bindungsabbrüche:** schwerwiegendes Trauma, Verstoß gegen Art. 1 GG und § 1631 BGB.
- **Instabile Unterbringung („von A nach B gereicht“):** Identitätsunsicherheit, chronischer Stress, Verstoß gegen Art. 9 KRK.
- **Sekundäre Kindeswohlgefährdung:** Staatliches Handeln darf das Kind nicht gefährden.

4. Rechtliche Bewertung

- **Vorläufige Inobhutnahme:** Jugendamt darf sofort handeln (§ 42 SGB VIII).
- **Fortdauer der Maßnahme:** Nur mit richterlichem Beschluss zulässig (Art. 104 GG, § 1666 BGB).
- **Fehlerhafte Praxis:** Wenn Kinder länger ohne richterliche Entscheidung in Obhut bleiben, liegt ein Verstoß gegen Grundgesetz und SGB VIII vor.

5. Schlussfolgerung**Die Analyse zeigt eindeutig:**

Fehlerhafte oder vorschnelle Entscheidungen staatlicher Stellen können selbst eine erhebliche Kindeswohlgefährdung darstellen.

Insbesondere die Nichtbeachtung des Richtervorbehalts bei Inobhutnahmen verletzt Grundrechte (Art. 6, Art. 104 GG), gesetzliche Vorgaben (§ 42 SGB VIII, § 1666 BGB) und internationale Standards (Art. 9 KRK).

Damit entsteht nicht nur Schaden für das Kind, sondern auch ein legitimer Vertrauensverlust in den Rechtsstaat.

8. Unterzeichnerin

Diplom-Psychologin Hicran Taraz

Fachgebiet:

Entwicklungspsychologie, Familienpsychologie, Gutachtenanalyse

Schwerpunkt:

Kindeswohl, institutionelle Verantwortung, systemische Fehleranalyse



DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ
Klinik & Kognitive Psychologie
Dip.Nr. 92547//38245//10645